ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA COȘEIU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.25.

Din data de 29.07.2016.

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei COȘEIU

*Consiliul local al comunei **Coșeiu** :*

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.959/22.07.2016 a primarului comunei Coșeiu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.951/22-07.2016;
- avizul comsiei de specialitate al consiliului local;
- prevederile art.4 și 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 249/2006;
- prevederile Legii nr. 673/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;
- prevederile Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
- prevederile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
- *prevederile art.36 alin.(2) lit. "a" coroborat cu alin.(3) lit. a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consililului local al comunei Coșeiu, județul Sălaj, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea consiliului local Coșeiu nr. din și încetează valabilitatea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul și secretarul comunei Coșeiu.

Art.4. Persoana nemulțumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanței competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Sălaj ;
- Primarul comunei Coșeiu ;
- Consilierii locali ai comunei Coșeiu ;
- Secretarul comunei ;
- Dosar hotărâri.
-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BERTEAN VASILE

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
GAL VALENTIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA COȘEIU
CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ
la Hotărârea nr.25
din data de 29.07.2016.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI COȘEIU

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

ART. 1.(1)Consiliul local al comunei Coseiu este autoritatea deliberativă prin care se realizează autonomia locală la nivelul comunei Coșeiu.

(2) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(3) Prezentul regulement are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a madatului de către aleșii locali, a drepturilor și obligațiilor ce le revin în baza mandatului încredințat.

ART.2. (1) Prin aleși locali în sensul prezentului regulament se înțelege consilierii locali, primarul și viceprimarul comunei Coșeiu.

(2) Consilierii locali și primarul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de cetățenii cu drept de vot de pe raza comunei Coșeiu, potrivit Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

(3) Viceprimarul este ales prin vot secret, indirect, potrivit prevederilor Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată.

ART.3. (1) Participarea aleșilor locali la activitatea autorităților administrației publice locale are caracter public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivității în care își desfășoară mandatul.

(2) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul colectivității locale și sunt responsabili în fața acesteia.

ART.4. În asigurarea liberului exercițiu al mandatului lor, aleșii locali îndeplinesc o funcție de autoritate publică și sunt ocrotiți de lege.

CAPITOLUL II
Constituirea consiliului local al comunei Coșeiu

ART.5. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, numărul membrilor consiliului local, se stabilește prin Ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor comunei Coșeiu, raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile.

ART.6. (1) Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor. Convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședința de constituire se face de către prefect. La ședința de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum și primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(2) Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va organiza, în

aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.

(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

(5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

ART.7.(1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 consilieri.

(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

(6) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.

(7) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

ART.8.(1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă consilier local, ajutat de cei doi asistenţi ai acestuia, să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri locali.

(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

ART.9.(1) Secretarul comunei Coşeiu asigură la şedinţa de constituire a consiliului local Coşeiu, asistenţa de specialitate şi întocmeşte procesul-verbal al şedinţei.

(2) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.

(3) Prevederile alin.(2) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

ART.10.(1) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă vreunul dintre consilierii validaţi optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, se va aplica procedura prevăzută de art.6.

(2) În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

ART.11.(1) La reluarea lucrărilor consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în faţa consiliului local jurământul în limba română, după următoarea procedură: consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia.

(2) Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa textul jurământului care va avea următorul conţinut: *„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Coşeiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu"*.

(3) După rostirea acestuia, consilierul va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special.

(4) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de şedinţă, iar al doilea se înmânează consilierului.

(5) Consilierii care se declară atei sau care au o altă credinţă decât cea creştină pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

ART. 12 (1) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(2) În cazul în care consilierul local refuză să depună jurământul sau renunţă la mandat înainte de validare, se supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

ART. 13 (1) După depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor locali validaţi preşedintele de vârstă declară Consiliul local al comunei Coşeiu legal constituit.

(2) Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.

CAPITOLUL III
Organizarea consiliului local al comunei Coşeiu
Secţiunea 1
Preşedintele de şedinţă

ART. 14 (1) După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă, prin hotărâre adoptată prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.

(2)Durata mandatului preşedintelui de şedinţă este de 3 (trei) luni, prin rotaţie.

(3)După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

(4)Hotărârile adoptate în cadrul şedinţei de constituire se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar.

(5)Consilierul local ales în condiţiile alin.(1) – (3) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin 1/3 din numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

ART. 15 (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute de statutul aleșilor locali sau propune consiliului aplicare unor asemenea sancțiuni;
g) stabilește ordinea de precădere care determină prioritatea participării la ședințele publice, în raport cu interesul manifestat față de subiectul ședinței, astfel: consilierii, aparatul propriu, publicul.
h) oferă invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă, posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi;
i) dispune avertizarea și, în ultimă instanță, evacuarea persoanei care asistă la ședințele publice invitate sau din proprie inițiativă în situația în care nu respectă regulamentul de organizare și funcționare a autorității publice.

(2) Președintele de ședință îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

(3) În cazul în care președintele ales pentru ședința respectivă a consiliului, nu-și poate îndeplini atribuțiile, se procedează la alegerea unui alt consilier pentru această funcție, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Secțiunea a 2-a
Alegerea viceprimarului comunei Coșeiu

ART. 16. (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului, se face de către grupurile de consilieri, de către consilieri.

(3) După înregistrarea candidaturilor se completează buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalități:
a) fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să îl aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care dorește să îl aleagă votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul „DA" în dreptul numelui celui pe care dorește să îl voteze;
c) alte modalități la alegerea consiliului.

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție.

ART. 17. (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnată într-o hotărâre a consiliului local.

(2) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.

ART. 18. (1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local.În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

(2) Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de către consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție, la propunerea primarului sau a 1/3 din numărul consilierilor locali în funcție.

Secțiunea a 3-a
Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Coșeiu

ART. 19 (1) După constituire consiliul local stabilește și organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

(3) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul local şi nevoile activităţii sale.

(4) Consiliul local al comunei Coşeiu a organizat comisii de specialitate în următoarele domenii:

1. **COMISIA I** - Comisia pentru dezvoltarea economică şi socială, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism
2. **COMISIA II** - Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport
3. **COMISIA III** - Comisia pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism.

ART. 20. (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului.

(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate.

(4) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

(5) Consilierii pot participa la toate şedinţele de comisii indiferent de modul de desfăşurare a acestora.

ART. 21. (1) Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) Un consilier poate face parte din cel mult 2 (două) comisii de specialitate. Indemnizaţia de şedinţă se va achita în funcţie de participarea fiecărui consilier la şedinţele comisiilor de specialitate din care face parte şi a şedinţei ordinare.

ART.22. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

ART. 23. (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
b) avizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate;
c) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare.

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

ART. 24. (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei prin intermediul secretarului;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.

(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege sau stabilite de consiliul local.

ART. 25. (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;
b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri și asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor și proceselor verbale etc.

(2) Secretarul comisiei îndeplinește orice alte sarcini stabilite de consiliu sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președinte.

ART. 26. (1) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte.

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatrie.

(4) În caz de absență la ședințele pe comisii consilierului în cauză nu i se acordă indemnizație de ședință. Dacă absențele continuă, fără a fi motivate, președintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea de sancțiuni, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

ART. 27.Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară, de regulă, înaintea ședințelor consiliului, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

ART. 28. Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situații comisia poate hotărâ ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz și modaliatatea de exprimare a acestuia.

ART. 29. (1) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței procesul verbal va fi semnat de către președintele și secretarul comisiei.

(2)Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințe ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

ART. 30. Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului, președintele de ședință poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

ART. 31. Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză și verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

ART. 32. (1) Componența nominală a comisiilor prevăzute la art.31, obiectivele și tematica activității acestora, perioada în care vor lucra și mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(2)Comisia de analiză și verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.

ART.33. Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constiuire a comisiilor de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul mebrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

ART.34. (1)Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleși în consiliile locale sunt reprezentați la sedintele de consiliu de un delegat sătesc.

(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare sătească, convocată cu cel puțin 15 zile înainte de primar. Alegerea delegatului sătesc se desfășoară în prezența primarului sau a viceprimarului și a minimum 2 consilieri desemnați prin hotărârea consiliului local. Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenți la această adunare. La adunarea sătească pot participa toți cetățenii cu drept de vot și domiciliul în satul respectiv.

(3)La discutarea problemelor privind satele respective delegații săteşti vor fi invitați în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.

(4)Delegatul sătesc pentru participarea la ședințele consiliului local are dreptul la o idemnizație stabilită în condițiile legii.

(5)Delegatul sătesc are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a făcut în exercitarea mandatului, în condiții legii.

Secțiunea a 4-a
Alte dispoziții

ART. 35.(1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către președintele de ședință se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de președintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în fața consiliului hotărârea de validare.

(2)După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut de lege.

(3)Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

ART.36.(1) După depunerea jurământului primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.

(2)Pe timpul desfășurării lucrărilor ședinței de constituire a consiliului local primarul este obligat să poarte eșarfa în culorile drapelului național al României. Primarul va ocupa în sala de ședințe un loc distinct, separat de cel al președintelui de ședință.

(3)Dacă la lucrările consiliului participă prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, aceștia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al președintelui de ședință.

(4)Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar.

ART. 37.(1) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică și reprezintă comuna Coșeiu în relațiile cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice române ori străine, precum și în justiție.

(2)Primarul participă la ședințele consiliului și are dreptul să-și exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de ședință.

(3)Punerea în aplicare a hotrărârilor consiliului local este asigurată de primar, prin aparatul de specialitate pe care îl conduce.

ART. 38. (1)În relația cu consiliul local, primarul îndeplinește următoarele atribuții:

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Coșeiu;
b) la solicitarea consiliului local, prezintă rapoarte și informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a comunei Coșeiu și le supune spre aprobare consiliului local.

ART. 39. (1) Secretarul comunei Coșeiu este funcționar public de conducere, salarizat din bugetul local, cu studii superioare juridice sau administrative și beneficiază de stabilitate în funcție.

(2) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu și regimul disciplinar al secretarului comunei Coșeiu operează potrivit prevederilor legislației privind funcția publică și funcționarii publici.

ART. 40. (1) Secretarul comunei Coșeiu participă în mod obligatoriu la ședințele consiliului local și îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puțin 1/3 din numărul consilierilor în funcție;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat și pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar;
d) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a consilierilor;
e) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință;

f) informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
g) întocmeşte procesul verbal al şedinţelor consiliului local şi pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe, procesul-verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicită acordul consiliului;
h) asigură elaborarea şi arhivarea minutelor şedinţelor publice şi va asigura afişarea minutei şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui consilier, atât la sediul Consiliului Local cât şi pe site-ul propriu;
i) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
j) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
k) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea proiectelor de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
l) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
m) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii; inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului de specialitate al primarului;
n) afişează copia procesului-verbal a şedinţei de consiliu local, la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a comunei Crasna în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei;
o) asigură aducerea la cunoştinţa publică şi comunicarea hotărârilor consiliului local către primar şi prefectul judeţului Sălaj;
p) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local.

(2)Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege sau date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

CAPITOLUL IV
Funcţionarea consiliului local al comunei Coşeiu

Secţiunea 1
Transparenţa decizională în procedura de elaborare a actelor normative cu aplicabilitate generală

ART. 41.În cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter general, Consiliul local are obligaţia să publice un anunţ referitor la acestă acţiune pe site-ul propriu, să-l afişeze la sediul acestuia, într-un spaţiu accesibil publicului şi să-l transmită către mass-media locală.

ART. 42. Consiliul Local va transmite proiectele de hotărâre cu caracter general tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

ART. 43.(1) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter general va fi adus la cunoştinţă publică prin mijloacele arătate, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi avizare de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

(2)Anunţul va cuprinde raportul compartimentului de resort, textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter general, precum şi termenul limită în care cei interesaţi pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ la sediul Consiliului Local.

(3) Termenul limită arătat la aliniatul precedent este de 10 zile calendaristice şi curge de la data publicării anunţului.

ART. 44. Primarul comunei Coşeiu desemnează, prin dispoziţie, un funcţionar public din cadrul aparatului propriu şi de specialitate responsabil pentru relaţia cu societatea civilă. Acesta va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ supus. Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă.

ART.45. Proiectul de hotărâre cu caracter general se transmite spre analiză şi avizare comisiilor de specialitate numai după definitivare pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit articolului precedent.

ART. 46.În situaţia în care o asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică solicită organizarea unei întâlniri în care să se dezbate public proiectul unei hotărâri cu caracter general, Consiliul Local Coşeiu este obligat să decidă organizarea acestei întâlniri care trebuie să se desfăşoare în termen de cel mult 10 zile de la publicarea anunţului care va cuprinde data, locul şi ora la care va avea loc.

ART.47.În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri cu caracter normativ se supun adoptării prin procedură de urgenţă, prevăzută de Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată.

Secţiunea a 2-a
Participarea persoanelor interesate la procesul de luare a deciziilor

ART. 48. (1) Anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul Consiliului Local, se va publica pe site-ul propriu şi se va transmite către mass-media locală cu cel puţin trei zile înainte de desfăşurare.

(2)Acest anunţ se aduce la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţa publică.

(3)Anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice precum şi ordinea de zi.

ART. 49. Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite, în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilite de persoana care prezidează şedinţa publică.

Secţiunea a 3-a
Raport anual privind transparenţa decizională

ART.50. Consiliul local întocmeşte şi face public raportul anual privind transpareţa decizională, care va cuprinde următoarele elemente:

a) numărul total a recomandărilor primite;
b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâri cu caracter general şi în conţinutul hotărârilor adoptate;
c) numărul participanţilor la şedinţe publice;
d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâre cu caracter general;
e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea procedurilor cu privire la transparenţa decizională;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;
g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

ART. 51. Raportul anual privind transparenţa decizională va fi facut public în site-ul propriu şi va fi prezentat în proxima şedinţă publică.

SECȚIUNEA 4
Desfășurarea ședințelor

ART. 52. (1) Ținerea ședințelor de consiliu local are loc de regulă, în ultima zi de vineri din lună, cu începere de la orele 9,00 în sala de ședințe a Consiliului local Coșeiu.

(2)Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul Consiliului Local Coșeiu, se înserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media, cu cel puțin trei zile înainte de desfășurare. Acest anunț trebuie adus la cunoștință cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat de ședință publică. Anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice, precum și ordinea de zi.

(3)Ordinea de zi a ședințelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declarațiilor publice, întrebărilor, interpelărilor, petițiilor și altor probleme care se supun dezbaterii consiliului local. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitației de ședință transmise consilierilor și se aduce la cunoștință locuitorilor prin mass-media sau prin alt mijloc de publicitate.

(4)Proiectul ordinii de zi se întocmește la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetățenilor.

(5)Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului local, la propunerea primarului.

(6)Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare, și numai cu votul majorității consilierilor local prezenți.

(7)Proiectele de hotărâri și celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoțite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop și de raportul compartimentului de resort care se întocmește și se depune la secretarul comunei Coșeiu, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

(8)La începutul fiecărei ședințe, sectretarul comunei Coșeiu supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali sunt îndreptățiți, în cadrul ședinței să conteste conținutul procesului verbal până la aprobarea lui și să solicite menționerea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.

ART.53.(1) Consilierii sunt obligați să fie prezenți la lucrările consiliului și să își înregistreze prezența în evidența ținută de secretar.

(2)Consilierul care nu poate lun parte la ședință este obligat pe cât posibil să comunice acest lucru secretarului comunei Coșeiu, care va informa președinții de comisii și președintele de ședință.

ART.54.(1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face inițiatorul. Apoi se dă cuvântul președintelui comisiei de specialitate și, dacă este cazul, șeful compartimentului de resort care a întocmit raportul.

(2)După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.(1) se trece la dezbateri.

(3)Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata lucrărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință va urmări ca prezența la dezbateri să se facă din parte tuturor grupurilor se consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcție de mărimea acestuia.

ART. 55 .(1)Președintele de ședință va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2)Prevederile alin.(1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

ART.56. Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de consilierilor.

ART.57. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

ART.58. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de poate întrerupe dezbaterile. El poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.

ART. 59. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun consilului în ordine formulării lor. Amendamentele la proiectele de hotărâri se adoptă cu majorităţii consilierilor prezenţi. Dacă se adoptă textul iniţiatorului sau un amendament anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

SECŢIUNEA 5
Elaborarea proiectelor de hotărâri

ART.60. (1) Dreptul la iniţiativă pentru proicetele de hotărâri ale consiliului local aparţine consilieriilor locali, primarului, viceprimarului şi cetăţeniilor care domiciliează pe raza comunei Coşeiu.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă aceasta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei Coşeiu, cu respectarea procedurii prevăzute de art.109, art.110 şi art.111 din Legea 215/2001, republicată.

(3)Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformiate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul comunei Coşeiu şi personalul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

ART. 61 .(1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionare titlului şi a iniţiatorului.

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu iniţiativa de a formula şi depune amendamente.

(3) Operaţiunile prevăzute la alin.(1) şi(2) se realizează prin grija secretaului.

ART. 62. (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbaterea şi avizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, în vedera întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul comunei Coşeiu şi preşedinţii de comisii.

(2) Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poate fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către acestea a avizului.

(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, înainte de adoptarea acestora.

ART.63.(1)După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate al consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului se pot formula amendamente.

(2)Avizul se transmite secretarului comunei Coşeiu, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri cel târziu odată cu invitaţie pentru şedinţă.

ART. 64. Proiectele de hotărâri și celelalte propuneri, însoțite de avizul comisiei de specialitate și de raportul compatimentului de resort din aparatul propriu al primarului, se înscriu pe ordinea de zi și se supun dezbaterii și votului consiliului în prima ședință ordinară a acestuia.

SECȚIUNE 6
Procedura de vot

ART. 65. (1) Votul consilierilor este individual și poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotărește, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot se va folosi, în afara de cazul în care prin lege sau regulament se stabilește o anumită modalitate.

ART.66.(1) Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele explică obiectul votării și sensul cuvintelor „pentru" și „contra". Secretarul comunei Coșeiu va da citire numelui și prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică și pronunță cuvântul „pentru" sau „contra", în funcție de opțiune sa.

(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citire din nou a numelui consilierilor care au lipsit.

ART. 67. (1) Pentru exercitare votului secret se folosesc buletine de vot.

(2)Redactarea buletinilor de vot va fi clară și precisă, fără echivoc și fără putința de interpretări diferite. Pentru exprimarea opțiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele „da" sau „nu". Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea calră a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.(2).

ART. 68. (1) Hotărârile și alte propuneri se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul cere o altă majoritate.

(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri privind:

- bugetul local al comunei Coșeiu;
- contractarea de împrumuturi în condițiile legii;
- stabilirea impozitelor și taxelor locale;
- participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră.
- organizarea și dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului al comunei Coșeiu;
- asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine.

(3)Hotărârile privind patrimoniul comunei Coșeiu se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilielilor local în funcție.

(4)Abținerile se contabilizează la voturile „contra".

(5)Dacă în sala de ședințe nu este întrunit cvorumul legal, președintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

ART.69. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

ART.70. Proiectul de hotărâri sau propunerile respinse de consiliul nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe.

CAPITOLUL V
Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali

ART.71. (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului și secretarului comunei Coșeiu, precum și compartimentelor din aparatul propriu al primarului sau ai serviciilor și unităților subordonate.

(2) Prin întrebare se solicită informații cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebați vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului.

ART.72. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris, până la următoare ședință a consiliului, sau oral, sau proxima ședință, potrivit solicitării autorului interpelării.

ART.73. Consilierii pot solicita informațiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

Informațiile pot fi cerute și comunicate în scris sau oral.

ART.74.(1) Orice cetățean are dreptul să se adreseze cu petiții consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate și soluționate potrivit regulamentărilor legale în vigoare.

(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluționare a petițiilor.

CAPITOLUL VI
Dispoziții privind exercitarea mandatului de consilier

ART.75. După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcție li se eliberează legitimația de consilier precum și semnul distinctiv prevăzut de statutul aleșilor locali.

ART.76. Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoștința consiliului local în cel mai mult 10 zile de la data producerii acestora.

ART.77. (1) Participarea consilierilor la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2)Consilierul nu poate lipsi de la ședințele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât dacă are motive temeinice.

(3) Absența consilierilor de la ședințele consiliului sau ale comisiilor de specialitate este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezența acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră.

ART.78. Consilierul local care absentează nemotivat de la două ședințe consecutive va fi sancționat, potrivit prevederilor statutului aleșilor locali.

CAPITOLUL VII
Drepturile și obligațiile consilierilor locali.

ART.79. (1) Pentru participarea la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o idemnizație de ședință.

(2) Idemnizația de ședință pentru membrii consiliului care participă la ședințele ordinare ale consiliului și ale comisiilor de specialitate va fi în cvuantum de 5% din idemnizație lunară a primarului.

(3) Numărul maxim de ședințe pe care se poate acorda idemnizația potrivit alin.(2), este de o ședință ordinară de consiliu și 2 ședințe de comisii de specialitate pe lună.

(4) Plata idemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin.(2)-(3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.

(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiții legii.

ART.80. Consilierul are dreptul, după caz, la diurnă de deplasare și plata cheltuerilor de transport și de cazare pentru activitățile desfășurare în exercitarea mandatului.

ART.81. Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiții legii.

ART.82.(1) Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domicializază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local, a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului, pe baza unui referat care se va întocmi de către beneficiarul decontului.

(2) Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.

ART.83.(1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

ART.84. (1) Aleşii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat.

(2) Se exceptează de la prevederile alin.(1) aleşii locali, care au deţinut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judeţean, perşedinte al consiliului judeţean, primar sau au exercitat funcţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau studii economice, juridice sau administrative.

(3) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate de lege.

ART.85. Aleşii locali, în calitate de reprezentaţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea de care i-a ales.

ART.86. Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

ART.87. Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

ART.88. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

ART.89. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

ART.90.(1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrartive ce interzisează colectivitatea locală.

(2)Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

(3)Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei Coşeiu.

ART.91. Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi prefecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.

ART.92. (1) Consilerii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare.

(2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcţionare a consiliului.

ART.93. Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de acestă calitate în exerciaterea unei activităţi private.

CAPITOLUL VIII

Grupurile de consilieri

ART.94.(1) Consilierii se pot constitui în grupuri în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt un număr de cel puțin trei.

(2)Consilierii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilier este condus de un leader, ales prin votul deschis la majoritățî membrilor grupului.

(4) Prevederile alin.(1) se aplică și consilierilor independenți.

ART.95. Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesare pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier.

ART.96. În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

CAPITOLUL IX
Încetarea mandatului de consilier

ART.97.(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale mandatului, în următoarele cazuri:

a) demisie;

b) incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului;

e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

g) punerea sub interdicție judecătorească;

h) pierderea drepturilor electorale;

h[1]) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;

i) deces.

(2) Cazul prevăzut la alin. (2) lit. h[1]) se aplică și viceprimarului.

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul județean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a președintelui consiliului județean sau a oricărui consilier.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) și h[1]), hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă.

ART.98. Consilierii locali pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședință care ia act de acesta. Președintele propune consiliului adoptare unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant.

ART. 99. (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domicilului în altă unitate administrativ-teritoriale poate interveni numai după efectuarea în actul de identitatea celui în cauza a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(2)Prevederile art.96.alin.(2), lit. c) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul de care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei

misiuni în țară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredințate exerciatarea mandatului se suspendă.

(3) Prevederile art.96.alin.(2) lit.f) - h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești.

ART.100. (1) În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliu local adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin crea se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de secretarul comunei Coșeiu. Referatul va fi însoțit de actele justificative.

(3) În cazul prevăzut la art. 97 alin. (2) lit. h[1]), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local sau consilierul județean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local sau județean înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local sau județean.

CAPITOLUL X
Registrul de interese

ART.101.(1) Aleșii locali sunt obligați să își facă publice interesele personale printr-o declarație pe proprie răspundere, al cărei model se aprobă prin hotărârea a Guvernului, care se depune în dublu exemplar la secretarul comunei Coșeiu.

(2)Un exemplar al declarației privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.

(3)Al doilea exemplar al declarației de interese se transmite la subprefectul județului Sălaj, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

ART.102. (1) Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

a) soț, soție, rude sau afini la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociație sau fundație din care fac parte.

ART.103. În declarația privind interesele personale, aleșii locali vor specifica:

a) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților și instituțiilor publice, asociațiilor și fundațiilor;
b) veniturile obținute prin colaborarea cu orice persoană fizică și juridică și natura colaborării respective;
c) participarea la capitalul socităților comerciale, dacă acesta depășește 5% din capitalul societății;
d) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă aceasta nu depășește 5% din capitalul societății, dar depășește valoarea de 10.000 lei;
e) asociațiile și fundațiile ai căror membri sunt;
f) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune;
g) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților sau instituțiilor publice de către soț/soție;
h) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune de către soț/soție și copii minori;
i) lista proprietăților deținute pe raza unității administrativ-teritoriale din ale căror autorități ale administrației publice locale fac parte;

j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;

k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali.

ART.104.(1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

(2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

(3) Anunţarea intersului personal şi abţinera de la vot se consemnează în mod obligatoriu în proces-verbal al şedinţei.

ART.105. Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

ART.106. Declaraţia privind interesele personale se depune în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor locali.

ART.107.(1) Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.

(2) Secretarul comunei Coşeiu va transmite subprefectului judeţului Sălaj, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate.

ART.108. Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 104 din prezentul regulament, sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată.

ART.109.(1) Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termenul arătat mai sus atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.

(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.

(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

ART.110. Cadourile şi orice beneficii materiale primite, cele legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii publice locale, precum şi într-o ocazie publică sau festivă, nedeclarate sunt supuse confiscării.

ART.111. Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

CAPITOLUL XI
Protecţia legală a aleşilor locali

ART.112. (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege.

(2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.

ART.113. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

ART.114. Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

ART.115. (1) Pe întreaga durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

(2) De aceeași protecție juridică beneficiază și membrii familiei – soț, soție și copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

CAPITOLUL XII
Răspunderea aleșilor locali

ART.116. Aleșii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

ART.117.(1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menționa în mod expres votul acestuia.

ART. 118. (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, Legii nr. 393/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentului regulament, atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:

a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de ședință;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizației de ședință, pentru 1 – 2 ședințe.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele din alin.(1) lit. e) și f) de către consiliul local, prin hotărâre.

(3)Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

ART.119. La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului în culpă și îl invită să respecte regulamentul.

ART.120. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului vor fi chemați la ordine.

(2)Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal de ședință.

ART.121. (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către președinte să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.

(2) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă, ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președinte ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.

ART.122. (1)În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, președintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală.

(2)Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.

ART.123.(1)În cazul unor abateri grave săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate.

(2)Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

ART.124. Excluderea temporară de a lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

ART.125. Excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației de ședință pe perioada respectivă.

ART.126.În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul forței publice puse la dispoziția președintelui.

ART.127. (1) Sancțiunile prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puțin 2/3 din numărul consilierilor în funcție.

(2)Pe perioada aplicării sancțiunii, consilierii în cauză sunt scoși din cvorumul de lucru.

ART.128. Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. a)-d).

CAPITOLUL XIII
Dispoziții finale

ART.129. Adoptarea sau modificarea prezentului regulament se face cu votul a 2/3 din rândul consilierilor.

ART.130. Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului Județului Sălaj.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BERTEAN VASILE

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
GAL VALENTIN